

弁護に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から6までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 被告人に氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、被告人の署名のない弁護人選任届によってした弁護人の選任は無効である。

イ. 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてその効力を有しないので、公訴の提起後、改めて弁護人の選任をしなければならない。

ウ. 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。

エ. 必要的弁護事件において、弁護人が出頭しないときは、職権で弁護人を付することができるものの、弁護人が出頭しないおそれがあるにとどまるときは、職権で弁護人を付することはできない。

オ. 裁判官は、殺人被疑事件で在宅のまま取調べを受けている被疑者からの国選弁護人選任の請求があった場合、被疑者のため弁護人を付さなければならない。

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 1. ア ウ | 2. ア エ | 3. イ ウ | 4. イ オ |
| 5. ウ エ | 6. エ オ | | |

ア 正しい

最決昭 40.7.20。本記述では、被告人の署名のない弁護士選任届の効力が問題となる。この点について、判例は、氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、被告人の署名のない弁護士選任届によってした弁護人の選任は無効としている。その理由として、判例は、被告人の氏名について黙秘権がない（最大判昭 32.2.20 参照）こと、法が弁護人の選任を要式行為としているのは手続を厳格丁寧にして過誤のないようにするためであること、訴訟法上の権利を誠実に行使しなければならないということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する（32 条 1 項）。これは、捜査段階における弁護人の選任が、公訴提起後の第一審においても効力を有することを規定したものである。したがって、本記述は、公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてその効力を有しないとしている点で、誤っている。

ウ 正しい

32 条 2 項。公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。これは、審級代理の原則を規定したものである。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

弁護士がなければ開廷することができない場合において、弁護士が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護士を付することができる（289 条 3 項）。これは、弁護士が出頭しないおそれが認められる段階から、必要に応じ、国選弁護人を選任し、弁護士不出頭による公判期日の空転等を避けることができるようにするものである。したがって、本記述は、必要的弁護事件において、弁護士が出頭しないおそれがあるにとどまるときは、職権で弁護士を付することはできないとしている点で、誤っている。

オ 誤っている

勾留状が発せられている場合ないし勾留を請求された場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護士を選任することができないときは、裁判官は、被疑者の請求により、被疑者のため弁護士を付さなければならない（37 条の 2 第 1 項本文、2 項）。この制度により、国選弁護人の請求ができる被疑者は、少なくとも勾留を請求されていることが必要となる。この点、在宅被疑者は、いまだ逮捕されていないのであるから、当然勾留請求されていない（逮捕前置主義、207 条 1 項）。とすると、在宅被疑者は、勾留状が発せられている被疑者ないし勾留を請求された被疑者にあらず、国選弁護人の請求をすることはできない。したがって、本記述は、在宅被疑者からの国選弁護人選任の請求があった場合、被疑者のため弁護士を付さなければならないとしている点で、誤っている。なお、平成 28 年改正前は、国選弁護人を選任することができる事件が、37 条の 2 第 1 項の規定する事件〔注：死刑又は無期若しくは長期 3 年を超える拘禁刑に当たる事件〕に限定されていたが、改正によってかかる事件の限定が削除された。

以上により、正しい記述はアとウであり、したがって、正解は肢 1 となる。